Processo nº 0863520-73.2022.8.10.0001

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DE LOURDES GOMES FERRAZ
Advogados/Autoridades do(a) AUTOR: SUAME PEREIRA SILVA - MA19928, LUCAS SOUSA RAMOS - MA25745
REU: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.
Advogado/Autoridade do(a) REU: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A
Advogado/Autoridade do(a) REU: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA4749-A

SENTENÇA

MARIA DE LOURDES GOMES FERRAZ, qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente ação, com pedido de tutela antecipatória, em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros, igualmente identificado e representado, pelas razões de fato e de direito expostas na petição inicial de ID 79843027.

Decisão de ID n. 79842930 concedeu a medida liminar e designou audiência de conciliação prévia.

As partes Requeridas apresentaram as peças contestatórias de ID n. 81721239 e ID n. 82814115.

Em seguida, as partes compareceram aos autos para noticiar que celebraram um acordo, cujos termos estão disciplinados em ID 103458671.

Processo sentenciado.

Encaminhados os autos para homologação da transação por este Juízo.

É o que cabia relatar. Decido.

A transação é negócio jurídico de direito material sobre o qual, no processo, o magistrado não detém poder de positivar qualquer juízo de valor, vez que é fundada unicamente na vontade das partes em litígio.

Assim, a homologação pelo juiz faz-se necessária apenas para que seja regularmente encerrado o processo, por sentença de mérito, a teor do art. 487, III, "b", do novel Código de Processo Civil.

Ante o exposto, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, homologo o acordo de ID 103458671 e, por via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro na legislação anotada.

Custas iniciais como recolhidas. Custas remanescentes dispensadas, acaso existentes – CPC, art. 90, §3º.

Sem condenação em honorários, tendo em vista o estipulado no acordo.

Trânsito em julgado por preclusão lógica, inclusive com a comprovação de cumprimento da transação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Arquivem-se os autos com as baixas pertinentes, facultado à parte credora o seu desarquivamento para fins de eventual execução do acordo ora homologado.

São Luís/MA, data do sistema.

Katia de Souza

Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível

Assinado eletronicamente por: **KATIA COELHO DE SOUSA DIAS**
13/10/2023 09:57:23
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:
23101309572365800000096463408

IMPRIMIR GERAR PDF